

Số: 200/TTr-TNMT

Ứng Hòa, ngày 5 tháng 8 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở cho ông Nguyễn Hữu Túng và bà Nguyễn Thị Cảnh thường trú tại: thôn Cầu Bàu, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Kính gửi: UBND huyện Ứng Hòa

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Số 45/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định về thu tiền sử dụng đất; Số 01/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 Quy định về hồ sơ địa chính; Số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính Quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội số 20/2017/QĐ-UBND ngày 01/06/2017 ban hành Quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội; Số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 ban hành Quy định một số nội dung về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội; Số 24/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của UBND xã Quảng Phú Cầu tại Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 23/7/2020 của UBND xã Quảng Phú Cầu v/v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông

Nguyễn Hữu Túng và bà Nguyễn Thị Cảnh tại thôn Cầu Bàu, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Tp Hà Nội.

Sau khi thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất số 28, tờ bản đồ số 29, diện tích 165,5m², chủ sử dụng ông Nguyễn Hữu Túng và bà Nguyễn Thị Cảnh, địa chỉ thửa đất tại thôn Cầu Bàu, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, kết quả như sau:

1. Nguồn gốc sử dụng đất:

- Thửa đất số 28, tờ bản đồ số 29, diện tích 165,5m² ông Nguyễn Hữu Túng và bà Nguyễn Thị Cảnh đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có nguồn gốc là đất giao trái thẩm quyền là 162m² thời điểm giao sau 15/10/1993 đến trước 01/7/2004; Lấn 3,5m², thời điểm lấn sau 15/10/1993 đến trước 01/7/2004.

- Về hiện trạng sử dụng đất: trên thửa đất có 01 ngôi nhà 2 tầng và 01 nhà cấp 4;

- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: Phù hợp.

2. Bản đồ và sổ mục kê lưu trữ tại UBND xã Quảng Phú Cầu:

Thửa đất ông Nguyễn Hữu Túng và bà Nguyễn Thị Cảnh đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất số 28, tờ số 29, diện tích 165,5m² được thể hiện:

- *Bản đồ đo đạc năm 1985 và sổ mục kê đất đai*: thuộc một phần thửa đất số 06, tờ bản đồ số 03, diện tích 823m², đất công UBND xã quản lý;

- *Bản đồ đo đạc năm 2003 và sổ thống kê đất đai kèm theo*: Thửa đất ông Nguyễn Hữu Túng và bà Nguyễn Thị Cảnh đề nghị cấp giấy chứng nhận thuộc thửa đất số 302, tờ bản đồ số 04, diện tích 193,9m², loại đất thổ cư, chưa được quy chủ sử dụng đất;

- *Bản đồ và sổ mục kê đo đạc năm 2014*: Thuộc thửa đất số 28, tờ bản đồ số 29, diện tích 165,5m², chủ sử dụng: Nguyễn Hữu Túng, mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn.

3. Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất do ông Nguyễn Hữu Túng và bà Nguyễn Thị Cảnh cung cấp gồm có:

+ Phiếu thu tiền số 005415 ngày 07/03/1994 do UBND xã Quảng Phú Cầu thu, số tiền là 230.000 đồng (đã đối chiếu bản gốc);

+ Phiếu thu tiền số 07 ngày 17/12/1993 do UBND xã Quảng Phú Cầu thu, số tiền là 2.200.000 đồng (đã đối chiếu bản gốc);

+ Đơn xác nhận ngày 30/10/2019;

+ Đơn xác nhận ngày 2/8/2019.

Đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Hữu Túng và bà Nguyễn Thị Cảnh thường trú tại thôn Cầu Bàu, xã Quảng Phú Cầu huyện Ứng Hòa đối với thửa đất số 28, tờ số 29, diện tích 165,5m² tại thôn Cầu Bàu, xã Quảng Phú Cầu.

Phòng Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND huyện phê duyệt và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Hữu Túng và bà Nguyễn Thị Cảnh thường trú tại thôn Cầu Bàu, xã Quảng Phú Cầu huyện Ứng Hòa đối với thửa đất số 28, tờ số 29, diện tích 165,5m² tại thôn Cầu Bàu, xã Quảng Phú Cầu. như sau:

- Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất;

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn;

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 165,5m²; sử dụng chung: 0m²;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

- Về nghĩa vụ tài chính:

+ Nộp lệ phí trước bạ đối với 165,5m²;

+ Đối với 162m² đất giao trái thẩm quyền sau 15/10/1993 đến trước 01/7/2004. Ông Túng đã nộp tại thời điểm năm 1993, 1994 số tiền là 2.430.000 đồng quy đổi ra diện tích đã nộp đủ tiền sử dụng đất theo quy định là 76m², tương ứng với giá đất là 32.000 đồng/m², còn lại 86m² chưa thực nộp tiền sử dụng đất (*Diện tích còn lại sau khi được quy đổi ra tỷ lệ % diện tích đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã nộp tiền*). Ông Nguyễn Hữu Túng và bà Nguyễn Thị Cảnh phải nộp 100% tiền sử dụng đất đối với 86m² theo bảng giá đất tại Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội.

+ Nộp 100% tiền sử dụng đất đối với 3,5m² đất lần trong hạn mức công nhận, thời điểm lần sau 15/10/1993 đến trước 01/7/2004.

- Vị trí thửa đất: Vị trí 3 Đường TL 429A đoạn giáp Quốc lộ 21B đến hết địa phận huyện Ứng Hòa.

Các giấy tờ gốc ông Nguyễn Hữu Túng và bà Nguyễn Thị Cảnh phải nộp khi nhận Giấy chứng nhận: Phiếu thu tiền số 005415 ngày 07/03/1994; Phiếu thu tiền số 07 ngày 17/12/1993.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TNMT (Gồm 3).

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Văn Định

Ý KIẾN CỦA UBND HUYỆN

Đồng ý



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Văn Anh